

1526339-19.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: Rafaela Caldeira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Avenida Corifeu de Azevedo Marques,148/150, Compl. do Endereço da Vara <<

Informação indisponível >> - Butantã

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 4503-9506 - E-mail: frbutantavioldom@tjsp.jus.br

1526339-19.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526339-19.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006 (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NABIL MOULABLAD

C O N C L U S ã O

Em, 18/08/2021 16:55:58, faço conclusos estes autos à MM Juíza de Direito, Dra. Rafaela Caldeira Gonçalves. Eu, Rafaela Caldeira Gonçalves, Juiz de Direito, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela Caldeira Gonçalves

VISTOS

NABIL MOULABLAD, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 150, parágrafo 1º; artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes; e artigo 329, parágrafo 2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Isto porque, consoante a denúncia (fls. 91/94), no dia 17 de dezembro de 2020, à 01h30min., na Rua Mario Ancona, nº 140, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se da relação doméstica e familiar, na forma da Lei 11.340/2006, teria entrado, clandestinamente, durante a noite, na residência da ex-companheira Luciene Gomes da Rocha e ainda ameaçado a mesma ofendida e o enteado Yuri Issamu Otomo de causar-lhes mal injusto e grave. Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, no contexto doméstico e familiar e na forma da Lei nº 11.340/2006, o réu teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência ao funcionário competente para executá-lo, o policial militar Adeilton Teixeira da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 148/149.

Juntamente com a pretensão punitiva, foi deduzido pleito indenizatório em favor das vítimas pelo parquet, com fundamento no disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A denúncia foi recebida a fls. 100/103 e o acusado citado por videoconferência (fls. 126), tendo constituído advogado (fls. 123), o qual apresentou defesa escrita em seu favor (fls. 119/122), após o que foi proferida decisão nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando que o feito atingisse fase instrutória (fls. 137/141). Posteriormente, o advogado do réu apresentou renúncia (fls. 157) e, intimado, NABIL manifestou interesse na atuação da Defensoria Pública (fls. 199), razão pela qual lhe foi nomeado defensor dativo (fls. 200).

Durante a instrução criminal (fls. 216/218), foram inquiridas as vítimas (fls. 219/221) e uma testemunha de acusação (fls. 222), de sorte que, ao final, foi procedido o interrogatório do acusado (fls. 223).

Em sede de memoriais (fls. 269/278), o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado como incurso no artigo 150, parágrafo 1º; artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes; e artigo 329, caput; na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, requereu a majoração da pena-base dos crimes de ameaça, tendo em vista a personalidade violenta do acusado, o relacionamento abusivo das partes e a anterior mudança de residência por Yuri em virtude das ameaças que sofria. Reforçou, ainda na mesma fase, a conduta social do réu, que também era agressivo com outras pessoas fora de casa, e ressaltou as consequências dos crimes, dado que as vítimas precisaram ser submetidas a tratamento com o uso de medicamentos após os fatos, sem se olvidar que Luciene teve de se mudar para outro país por medo do réu. No tocante ao crime de invasão de domicílio, pleiteou a fixação da pena-base também acima do mínimo legal, observada a conduta reiterada de NABIL e o rompimento de fechaduras e janelas para o ingresso na residência. Quanto ao crime de resistência, pugnou pela majoração da pena-base em razão das circunstâncias do crime, tendo em vista que o ofendido sofreu lesão corporal. Na segunda fase da dosimetria, pleiteou a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal aos crimes de ameaça. Por fim, requereu a soma das penas, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, fixando-se o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

Anotou-se que o Ministério Público requereu a declaração de extinção da punibilidade do acusado no tocante ao crime de lesão corporal supostamente praticado contra a vítima Adeilton, o que fez com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão do desinteresse deste ofendido em representar em face do réu (fls. 228/229), pleito deferido por este Juízo (fls. 247/249).

A Defesa, por seu turno, também em sede de memoriais (fls. 301/306), requereu a

improcedência da pretensão punitiva acusatória, com a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, dado que, à época dos fatos, o réu e a ofendida não estavam separados de corpos, a afastar o crime de invasão de domicílio, e ante a ilegalidade da ordem emanada do agente policial. Não suficiente, arguiu também a insuficiência probatória, no tocante a autoria, considerado em especial a parcialidade de Yuri Issamu Otomo, enteado da ofendida. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou: i) a fixação da pena no mínimo legal; ii) o afastamento do concurso material entre os delitos; iii) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena; iv) a aplicação da detração penal, em razão do tempo que o acusado permaneceu custodiado; v) a declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda; e vi) a suspensão condicional da pena. Por fim, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária ao acusado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/08), pelo Relatório Final do Delegado de Polícia (fls. 51/54), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 148/149) e pelos demais elementos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução penal.

Especificamente no tocante ao Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 148/149), relativo ao policial militar Adeilton, anote-se sua conclusão, proferida no seguinte sentido:

“Descrição: Apresenta edema traumático com equimose violácea e escoriação sobrejacente (1,5cm) em região pré tibial direita distal.

Discussão e Conclusão: Concluo que o periciando apresenta lesões corporais de natureza LEVE. Salvo eventuais complicações posteriores.”

No que tange à autoria delitiva, a ofendida Luciene Gomes da Rocha, ouvida virtualmente, negou ter filhos em comum com o acusado e informou que com ele manteve relacionamento de união estável por cerca de 5 (cinco) anos, narrando que NABIL é uma pessoa difícil de lidar e afirmando já ter saído do país outras vezes em virtude do comportamento violento dele. Confirmou que o relacionamento tinha agressões e ameaças e declarou que, na época dos fatos, estavam separados, relatando que, apesar de morar em sua casa, por não ter para onde ir, o réu residia em quarto distinto, situado nos fundos do imóvel, com entrada independente, de forma que ele conseguia ir até o aludido cômodo sem passar pela casa de Luciene. Informou que havia pedido para ele sair, mas que não foi atendida. Negou que autorizasse NABIL a ingressar em sua casa, mas afirmou que o acusado e a polícia diziam que ele não poderia sair de forma forçosa, de sorte que a ofendida abria a porta para que ele entrasse e dormisse. Narrou que o réu pulava o muro e fazia barulho em frente à casa; o que movia a ofendida a abrir a porta para evitar problemas. Acrescentou que ele não entendia que não estavam mais juntos e que, desde antes da pandemia, vinha se comportando de maneira agressiva, tanto no aspecto familiar como em sociedade, agredindo pessoas na rua. Declarou que Yuri seria somente seu filho e não do réu, sendo que ele morava com o casal e presenciava os episódios de violência, sendo que a ofendida lhe pedia socorro ao filho. Aduziu que NABIL pulava a janela da sala de jantar e da cozinha para entrar em sua residência, já tendo inclusive quebrado as fechaduras, afirmando que suas janelas ficavam quebradas. Narrou que, no dia dos fatos, o acusado teria entrado em sua residência pela janela, que já havia sido quebrada por ele em outra oportunidade. Acrescentou que, naquele dia, NABIL chegou em casa, como sempre, alcoolizado e drogado e, tendo em vista que não tinha a chave, gritava, tendo a ofendida descido e aberto o portão para ele, tendo voltado para dentro de casa e fechado tudo novamente, trancando-se em seu quarto por medo do réu, como também usualmente fazia. Contudo, narrou que NABIL começou a gritar, desejando entrar na casa, tendo Luciene lhe negado permissão, tendo ele afirmado que, se ela não abrisse a porta, ele pularia a janela; o que ele de fato fez. Relatou que o acusado

passou a socar a porta e a gritar que quebraria a porta, entraria de qualquer forma, a mataria e atearia fogo na vítima. Segundo Luciene, o réu teria ainda mencionado que nenhum policial o impediria de assim agir. Ressaltou que, naquela oportunidade, não abriu a porta de seu quarto. Aduziu que Yuri, quem estava no quarto dele também com a porta fechada, já estava completamente estressado com a situação e, quando viu que NABIL estava gritando, acionou a polícia. Declarou que, naquele momento, o acusado saiu para passear com o cachorro, quando então a ofendida fechou o portão. Afirmou ter notado que o réu estava sob o efeito de entorpecentes, apresentando agressividade e gritaria, além de fala pastosa e odor etílico. Confirmou que o acusado proferiu a frase descrita na denúncia, acrescentando que ele teria dito que, se ela não fosse dele, ele a mataria. Informou que a polícia o abordou na porta da residência e que, naquele momento, NABIL estava fora de si e gritando, além de ter agredido os policiais. Afirmou que o réu sempre ameaçou seu filho, quem sempre teve medo daquele, confirmando que, na data dos fatos, o acusado ameaçou agredir Yuri, tendo em vista que era muito ciumento e tinha ciúme inclusive de seu filho. Acrescentou que o acusado a agredia e ainda assim pensava que ela teria obrigação de ajudá-lo. Confirmou que já havia registrado outros boletins de ocorrência em face do réu, a despeito de ter “retirado” alguns, a fim de lhe dar oportunidades de mudança. Relatou que, após os fatos, teve que deixar o país, principalmente em razão do ocorrido, por temer que o acusado fosse rapidamente solto, informando que também foi convidada para trabalhar na Espanha. Acrescentou ter medo do réu, fazer tratamentos e tomar calmante para se acalmar e dormir, relatando que ainda não está mais calma. Afirmou que pretende permanecer na Espanha por questões de segurança e trabalho. Aduziu que, de 2019 para cá, NABIL passou a ingerir bebidas mais fortes e a fumar muita maconha, negando saber se ele usava outras drogas. Narrou que tentou, por várias vezes, internar o acusado para o tratamento de dependência química, mas que ele é machista e não aceita ajuda. Acrescentou que o réu é proveniente de Marrocos e que conseguiu o RNE quando constituiu união estável com a ofendida, alegando que até então ele estava no país como refugiado. Informou que, antes de conhecê-lo, ele trabalhava no Brás como vendedor ambulante, onde a ofendida tinha comércio. Declarou que, após os fatos, recebeu uma carta do acusado em janeiro de 2021 e afirmou que o irmão dele, residente na Itália, sempre lhe mandava mensagens e telefonava pedindo que ela retirasse as denúncias, embora os contatos não fossem constrangedores. Por fim, informou que o réu não tem familiares no Brasil.

O ofendido Yuri Issamu Otomo declarou ter 20 anos e relatou que, na época dos fatos, morava com a ofendida, sua genitora, com quem residiu durante parte do relacionamento dela com o réu, entre 2014 e 2015. Afirmou que se mudou de casa quando ingressou na faculdade. Esclareceu que coabitou com o acusado por 03 anos e que havia episódios de briga e violência nesse período. Informou que o réu conviveu com sua genitora por 05 anos, tendo mencionado que as brigas ocorreram durante todo o relacionamento, tendo inclusive piorado no último ano. Descreveu o relacionamento como o mais abusivo que teria presenciado, afirmando que NABIL sempre foi agressivo, visto que falava alto e ameaçava sua genitora, referindo-se também a um “terror psicológico”, a exemplo de “você vai ver”. Narrou que, na época dos fatos, havia retornado para casa em razão da pandemia, quando então voltou a presenciar os episódios de violência. Acrescentou que NABIL morava em um quarto situado no quintal do imóvel, na parte externa da casa, com acesso independente, onde a ofendida deixou que ele ficasse por pena. Aduziu que o ofendido e Luciene falavam para o acusado sair do imóvel, mas ele se negava a fazê-lo e a polícia alegava que também não poderia forçá-lo. Negou que a data dos fatos tenha sido a primeira na qual acionou a polícia e afirmou que Luciene havia conseguido medidas protetivas, momento a partir do qual o acusado não tinha mais acesso à casa, de sorte que ele não poderia estar lá, tendo inclusive seus pertences sido retirados do local. Aduziu que as ameaças proferidas por NABIL foram se intensificando, atingindo seu ápice na data dos fatos, quando o acusado retornou à residência, pulou o portão e ingressou no imóvel. Acrescentou que estava em seu quarto quando ouviu gritaria e soube que era o acusado, em razão do sotaque, tendo então acionado a polícia. Negou ter visto o réu pulando o portão, mas afirmou que quando alguém sobe no portão é

possível ouvir. Negou que sua genitora o tenha informado de que abriu o portão para que o réu entrasse. Informou acreditar que a porta da residência estava apenas encostada, não sabendo detalhar se NABIL ingressou pela janela, afirmando que ele já havia quebrado os trincos anteriormente. Acrescentou que Luciene estava trancada no quarto e, ao ouvir o barulho, desceu correndo para evitar que o acusado entrasse na casa. Acrescentou que, ainda assim, NABIL ingressou na residência, foi até o quarto onde a ofendida estava trancada, bateu na porta e proferiu ameaças. Relatou que o réu teria dito à ofendida: “vou te matar, vou te agredir, vou tocar fogo na sua casa, vou tocar fogo nos seus filhos, vou te caçar para o resto da sua vida, vou fazer da sua vida um inferno”. Complementou, afirmando que presenciou o acusado dizendo que, se Luciene não o deixasse entrar, ele atearia fogo na casa e mataria todo mundo, adicionando ainda que poderiam chamar a polícia, que ele não sairia dali e que ninguém conseguiria tirá-lo do local. Acrescentou que NABIL fugiu com o cachorro quando o ofendido acionou a polícia, mas foi encontrado pelos policiais. Declarou que o réu resistiu à abordagem e agrediu os militares, acreditando que o policial tenha ficado machucado. Confirmou que, na viatura, NABIL afirmou que, se voltasse para lá, acabaria com a vida deles. Acrescentou que o acusado também afirmou que acabaria com a vida do ofendido se ele acionasse a polícia, que voltaria para matá-lo e que, antes disso, já havia sido ameaçado por NABIL. Negou se recordar de o acusado ter dito que o agrediria. Afirmou que sua mãe sofreu ameaças e agressões durante todo o relacionamento e que foi com ela registrar outras ocorrências em face do réu. Afirmou que o acusado sempre está entorpecido e que faz uso de bebida alcoólica e de maconha, acreditando ainda que ele use cocaína, em razão de andar sempre agitado, com o nariz machucado, brigando e agredindo inclusive pessoas na rua, incluindo crianças. Informou que, após os fatos apurados, NABIL não tentou mais contato com Luciene, mas acredita que ele tenha enviado uma carta a ela. Informou que sua irmã residia em outro local também em razão do acusado e que agora retornou para casa. Acrescentou que NABIL já tentou agredir o ofendido, quem pegou uma faca e se defendeu, tendo por esta razão decidido sair da residência. Por fim, afirmou que ficou com trauma e bloqueio depois do ocorrido, relatando que faz terapia e que já se consultou com psiquiatra, tendo tido síndrome do pânico por um tempo, embora estivesse melhor quando de seu depoimento.

A vítima Adeilton Teixeira da Silva relatou que os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e que o local dos fatos já seria de conhecimento de toda a companhia, tendo em vista que o acusado já teria sido preso outras vezes, considerado que sempre discutia com a ofendida Luciene. Informou já ter atendido uma ocorrência e já ter prestado apoio a outras viaturas no local, reforçando que esse tipo de situação sempre ocorria. Narrou que, na data dos fatos, Luciene lhes teria declarado que tinha medida protetiva e pediu que fizessem algo, pois o acusado havia entrado na casa dela, acrescentando que também estava presente o filho dela. Afirmou que NABIL saiu de casa e empreendeu fuga pela via, ao que os policiais tentaram alcançá-lo, tendo o réu resistido, razão pela qual os militares fizeram uso de força para imobilizá-lo. Declarou que, durante a abordagem, o acusado desferiu um soco contra sua perna, tendo ficado bem roxo na data e também no dia seguinte. Relatou que NABIL estava muito agitado, parecendo estar sob efeito de álcool, desconhecendo se ele havia feito uso de drogas no dia, embora os policiais soubessem que ele fizesse uso de entorpecentes. Negou se recordar se Luciene narrou como o réu ingressou em sua residência. Informou que houve uma discussão dentro da casa e que a ofendida pedia para que o acusado saísse do local, mas negou se recordar se lhe foram narradas ameaças. Informou não ter presenciado nenhuma ameaça. Declarou que, depois da abordagem, NABIL apresentava fala confusa. Negou que Luciene aparentasse estar embriagada na data dos fatos, embora estivesse visivelmente cansada ou estressada. Acrescentou ainda que nunca a viu embriagada ou teve conhecimento de que ela fizesse uso de álcool. Por fim, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que deteve e que o agrediu na perna na data dos fatos.

A testemunha de acusação e policial militar Jessica Soares Lopes Brandão dos Santos declarou que os policiais foram acionados via COPOM para atender ocorrência de violência doméstica e que tal ocorrência era comum no local, tendo relatado que em

quase todo plantão atendiam ocorrência na mesma casa com as mesmas pessoas. Afirmou que NABIL estava dentro da residência e que a ofendida e Yuri também estavam presentes, além de muito estressados, porque o réu tinha entrado na casa de Luciene, quem queria que ele saísse de lá. Relatou que o acusado é agressivo e que, quando os policiais tentaram contê-lo, ele ficou extremamente violento, resistiu à abordagem e desferiu um chute em Adeilton, que ficou com a canela inchada e teve que passar pelo médico. Acrescentou que, nas abordagens anteriores, Luciene não tinha medidas protetivas e, na maioria das vezes, preferia não ir à delegacia por dó do réu. Afirmou, contudo, que, em outras situações, levaram-na ao Distrito Policial, tendo em vista que viam uma situação “insustentável”, com o réu extremamente agressivo. Narrou que as ocorrências sempre envolviam agressões e ameaças contra a mesma ofendida. Declarou que Yuri narrou que NABIL morava em um quarto separado da residência da ofendida, situado no lado de fora desta, embora no mesmo quintal, mas que pulava o portão, entrava na casa e os ameaçava. Acrescentou que Luciene e Yuri afirmaram que o réu pulou o portão na data dos fatos. Aduziu que a porta da casa dos ofendidos fica aberta. Relatou que Yuri reportou que o acusado estava bem agressivo e ameaçou agredi-lo. Aduziu que, a seu turno, Luciene estava nervosa e teria declarado que o réu a estava importunando e que queria que ele fosse retirado da casa. Declarou que a ofendida mencionou algo relacionado a NABIL atear fogo na casa, acrescentando que ela não reportava o que ele havia dito, mas falava o que poderia ocorrer. Negou se recordar se Yuri afirmou que Luciene teria sido ameaçada. Relatou que NABIL estava muito alterado, não sabendo informar se ele havia feito uso de álcool ou drogas e relatando que a ofendida teria dito que ele faria uso de entorpecentes. Negou que Luciene aparentasse embriaguez. Por fim, reconheceu o acusado como a pessoa cuja abordagem realizou na data dos fatos e que agrediu seu colega de farda durante a tentativa de detenção.

O acusado NABIL MOULABLAD, em seu interrogatório, informou que conheceu Luciene em 2014 e que, desde então, moram juntos. Afirmou que o relacionamento com a ofendida piorou em função da pandemia, tendo em vista que ela achava que ele trazia pouco dinheiro para casa. Relatou que Yuri voltou a residir com o então casal e que discutia com ele regularmente, embora o o respeitasse. Aduziu que discutia com Luciene fazendo uso de “palavras erradas” e que a xingou. Acrescentou que ela pediu para que o interrogando fosse embora, ocasião em que ele alegou que não teria condições de fazê-lo naquele momento. Afirmou que, próximo à cozinha da residência palco dos fatos, há um quarto dos fundos, onde ficavam as roupas do interrogando e onde este dormia quando estava brigado com a ofendida. Negou que estivessem separados na data dos fatos, aduzindo que o relacionamento nunca se rompeu. Argumentou que trocou a fechadura da residência juntamente com a ofendida, tendo em vista que o antigo inquilino havia ficado com as chaves da casa. Informou que não carregava consigo a chave do imóvel por medo de perdê-la e afirmou que Luciene abria a porta para o interrogando, inclusive jogando a chave da janela da sala. Reclamou que a ofendida não fazia comida para ele. Acrescentou que arrumou emprego em um restaurante libanês em razão das reclamações da ofendida. Alegou que Luciene guarda toda a comida e a consome com o filho, afirmando ainda que dá todo dinheiro que ganha a ela. Narrou que, na data dos fatos, chegou em casa à 1h da manhã e ligou para a ofendida, que abriu a porta para o interrogando e subiu. Acrescentou que, depois de tomar banho e dar comida para o cachorro, sairia com este para passear, mas Luciene voltou a fazer cobranças relativas a dinheiro, após o que o interrogando subiu, bateu na porta da ofendida, que estava calma, e pediu tranquilamente para conversarem, indagando se ela não lhe daria comida. Explicou que o portão da garagem é único e que, ao subir as escadas, há uma porta para o corredor, que também dá acesso à cozinha, de sorte que a casa estava aberta, aduzindo que a ofendida apenas fechou a porta do quarto dela. Negou que, na data dos fatos, tenha havido ameaça, discussão ou gritaria, afirmando que esses episódios teriam ocorrido em 2017. Acrescentou que, depois de pedir comida, Yuri abriu a porta do quarto e viu que o interrogando estava conversando com a ofendida no quarto desta, razão pela qual acionou a polícia. Informou que Yuri não desejava que o réu e a ofendida ficassem juntos, a fim de que aquela retornasse para a Europa e ganhasse dinheiro para mandar para ele, alegando que as discussões com

Luciene tiveram início por causa dele. Narrou que saiu para passear com o cachorro e que os policiais o abordaram na rua de cima da casa. Informou não ter entendido o motivo da abordagem, tendo negado ter brigado com os policiais, alegando que estes o teriam abordado com socos e murros; o que fez com o interrogando caísse no chão, oportunidade em que correu para não apanhar mais. Acrescentou, contudo, que, na porta da residência, os policiais o algemaram, tendo um policial colocado um sapato em sua boca, além de terem pisado em suas costas e o amarrado com uma corda, bem como jogado gás contra seu rosto, aduzindo ter desmaiado na viatura. Frisou ter respeitado os policiais na abordagem. Informou que ficou com ferimentos nas mãos e nas costas. Negou ter ameaçado ou agredido a ofendida. Aduziu que, no passado, havia brigas e ameaças, que deram ensejo ao registro de outras ocorrências. Nada obstante, posteriormente, afirmou que a polícia nunca foi acionada e que o relacionamento sempre foi tranquilo. Alegou que Yuri não gostava do interrogando e dizia para Luciene que ela estava com um "cara pobre". Aduziu que sempre o respeitou como filho e nunca o agrediu ou ameaçou. Negou ter tido outros problemas com a polícia ou com a Justiça. Afirmou estar arrependido e crer ter agido errado por estar preso em razão de algo que não fez. Acrescentou que, antes, fazia uso de bebida alcoólica para ficar acordado de madrugada, não para violentar alguém. Afirmou ter 35 anos e ser original do Marrocos, possuindo RNE. Aduziu que, antes de ser preso, vendia roupas no Brás e auferia entre R\$ 5.000,00 e R\$ 6.000,00, alegando que, em certos meses, percebia até R\$ 10.000,00. Por fim, negou ter filhos menores que dele dependam economicamente.

Tecidas as considerações sobre os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, antes de se proceder à análise especificada da procedência das imputações formuladas em face do acusado, faz-se necessária a menção a alguns aspectos probatórios comuns a todos os delitos, consignando-se, inicialmente, o valor probatório distinto e qualificado atribuído às declarações da vítima nos crimes havidos no contexto doméstico-familiar. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO – Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) – Sentença condenatória - Apelo da defesa requerendo a absolvição por atipicidade de conduta - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Condenação mantida - Dosimetria e regime bem aplicados e fundamentados – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500388-02.2019.8.26.0311; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 20/03/2021; Data de Registro: 20/03/2021) (grifou-se)

Outro não é o entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]

4. Ordem denegada.

(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) (grifou-se)

Por outro lado, razão não assiste à defesa ao sustentar que Yuri seria suspeito em

relação a suas declarações, mormente porque os institutos do impedimento e da suspeição são aplicáveis às testemunhas, que não se confundem com as vítimas, observado ainda que estas não prestam compromisso de dizer a verdade. Não suficiente, há que se ressaltar que a narrativa fornecida pelo acusado em Juízo carece de credibilidade, uma vez que limitada a negar os fatos que lhe foram imputados, sem fornecer qualquer justificativa plausível para que fosse incriminado injustamente, ressaltando-se não se mostrar minimamente crível que Yuri o fizesse em razão da condição econômica do acusado. Outrossim, registre-se que sua versão é permeada de contradições evidentes. Com efeito, a despeito de afirmar que o relacionamento era harmonioso, relatou que a ofendida jogava a chave para o réu da janela da sala e não lhe dava acesso à comida que comprava, além de relatar que havia brigas e ameaças que deram ensejo ao registro de outras ocorrências. Como não bastasse, em que pese a negativa de autoria, alegou estar arrependido e acreditar que está errado por estar preso em função de crimes que não cometeu. Por fim, anote-se que afirmou que ingeria bebida alcoólica para ficar acordado durante a madrugada, quando de sabença primária que o álcool é droga depressora do sistema nervoso central.

Outrossim, registre-se não se mostrar minimamente crível que a ofendida, em ato deliberado e destinado a prejudicar a pessoa com quem manteve relacionamento por seis anos e depois de até mesmo se retratar de ocorrências que registrou em face do acusado, elaborasse relato tão minucioso acerca de fatos inexistentes ou de dinâmica diversa, expondo sua vida privada ao Poder Judiciário sem fundado motivo. Não se perca de vista que a defesa não alegou ou produziu prova capaz de demonstrar qualquer móvel para que Luciene tivesse agido de tal forma; o que também não fez em relação aos demais ofendidos e à testemunha de acusação ouvida em Juízo.

No que tange à alegação defensiva no sentido do uso abusivo de álcool por parte do acusado, anote-se que nenhuma prova colhida sugere que ele seria dependente químico, observado ainda que nada foi produzido nesse sentido pela defesa e que irrelevante eventual estado pontual de embriaguez de NABIL no momento da prática dos fatos, tendo em vista que suposta influência de substância alcoólica seria inapta a eximi-lo de responsabilização penal, por força do disposto no artigo 18, inciso II, do Código Penal, visto tratar-se de embriaguez voluntária, incapaz de excluir a culpabilidade. A respeito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original).

[...]

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifou-se)

Por fim, acerca da adjetivação feita pela ofendida em suas declarações e destacada pela defesa em memoriais, no sentido de que o réu seria bipolar, consigne-se que tal imputação claramente foi feita em referência ao comportamento contraditório do acusado no relacionamento e não em seu sentido técnico, sugerindo que o acusado

seria efetivamente acometido de transtorno bipolar, o que, frise-se, não foi demonstrado pela defesa ou verificado em qualquer passagem da prova colhida. Registrados tais aspectos da prova colhida, passa-se à análise especificada das imputações formuladas em desfavor do acusado.

a) Do crime de invasão de domicílio

O conjunto probatório colhido ao longo da persecução penal é apto a ensejar o desfecho condenatório, tendo-se em vista que confirma, com a necessária segurança, que o acusado entrou, clandestinamente, durante o período noturno, na residência da ofendida, contra a vontade expressa desta. Com efeito, em que pese tenha Luciene oferecido ao acusado que residisse no quarto dos fundos do imóvel, confirmou, em Juízo, em narrativa segura e detalhada, que, na noite dos fatos, o réu ingressou na parte do imóvel em que ela residia com o filho Yuri, sem que tivesse autorização para tanto, inclusive pulando a janela do local, que, segundo apurado, já havia sido por ele mesmo quebrada, uma vez que tal conduta era frequente por parte de NABIL.

Anote-se, ainda, que sua narrativa foi corroborada pelas declarações de Yuri, quem declarou, inclusive, que os ofendidos já haviam solicitado que o acusado que deixasse o local, mas que ele se recusava a fazê-lo, afirmando ainda que, após o deferimento de medidas protetivas, NABIL não tinha mais acesso à casa e não poderia nela adentrar, razão pela qual seus pertences foram inclusive retirados do local, a tornar ainda mais evidente a proibição de seu ingresso. Não suficiente, os policiais militares ouvidos também confirmaram que a ofendida lhes narrou que NABIL havia entrado em sua residência e que ela queria que ele deixasse o local, o que ele se recusava a fazer.

Ressalte-se que, nada obstante Luciene e o acusado residissem no mesmo quintal, o domicílio da ofendida, na espécie, não se confundia com o do acusado, dado que este residia em um quarto dos fundos do imóvel, apartado da residência de Luciene e inclusive com entrada independente. Nesse sentido, registre-se elucidativa lição de Cleber Masson, que, ao tratar da previsão contida no inciso I (“qualquer compartimento habitado”) do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Penal, esclarece que:

“Qualquer lugar destinado à ocupação pelo ser humano pode ser fracionado em blocos menores. O produto dessa divisão é o compartimento. Mas a lei penal não põe a salvo de invasões qualquer compartimento. Deve ser habitado por alguém, para morar, viver ou usar. Exemplos: quartos de hotéis ou motéis, cabines de navios etc. Até mesmo um automóvel pode ser classificado como compartimento habitado, nas situações em que possui uma divisão que funciona como domicílio de uma pessoa [...] ou foi projetado para servir, permanente ou temporariamente, como residência [...]”

(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212) – v. 2. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 264) (grifou-se)

Assim, não há que se falar que incabível a invasão de domicílio por se tratar o imóvel, em seu todo considerado, de domicílio do acusado, dada a clareza da lei penal ao se referir a “compartimento”, sem se olvidar que o fato de a ofendida ter aberto o portão frontal do local para o réu não afasta a configuração do delito, tendo-se em vista, frise-se, o fracionamento do terreno entre os domicílios das partes, bem ainda que Luciene expressamente requereu que o réu deixasse o local, no que não foi atendida.

Não se perca de vista que, ainda que a ofendida costumasse anteriormente abrir a porta para o acusado ou que a porta ficasse aberta, como afirmado pelos policiais, fato é que a prova colhida demonstra que, na data dos fatos, a ofendida fechou a casa, pois não desejava que o réu ingressasse em sua residência, em que pese tenha ele ainda assim entrado pela janela, em perfeita subsunção dos fatos ao quanto disposto no artigo 150 do Código Penal.

Por fim, registre-se que o formalismo da separação de corpos e do afastamento de NABIL do lar era absolutamente prescindível à caracterização do delito em comento, mormente porque o imóvel palco dos fatos pertencia à ofendida e porque esta havia expressamente proibido a entrada do acusado em seu domicílio, o que basta para

caracterizar que o ingresso de NABIL no local era clandestino e contrariava a vontade explícita de Luciene, tanto que o réu praticou o crime pulando a janela, quando não tinha, por evidente, autorização para tal entrada. Assim, imperiosa a sua condenação.

b) Do crime de ameaça contra a vítima Luciene

As provas colhidas ao longo da instrução criminal também impõem a condenação do acusado pelo crime de ameaça que vitimou Luciene, considerando que ratificam, com a necessária certeza, que o réu ameaçou a ofendida na data dos fatos, nos termos descritos pela inicial acusatória, destacando-se, em especial, o quanto já fundamentado acerca do valor probatório das declarações da ofendida em crimes havidos no contexto doméstico-familiar contra a mulher.

Também neste ponto, a ofendida confirmou, em declarações seguras, coerentes e em consonância com o que declarou desde o início da persecução penal (fls. 15), que o acusado a ameaçou de morte, confirmando que ele proferiu a frase descrita na denúncia. Não suficiente, as declarações de Yuri ratificam a narrativa apresentada por Luciene, uma vez que esse ofendido confirmou que NABIL disse que mataria a ofendida e atearia fogo na residência dela. Reforce-se que a versão apresentada pela defesa se limitou a negar as acusações, sem fornecer qualquer motivo plausível para que Luciene e Yuri faltassem com a verdade também a este respeito. Destarte, de rigor a condenação do réu.

c) Do crime de ameaça contra a vítima Yuri

O arcabouço probatório coligido aos autos é igualmente suficiente a ensejar a condenação do réu pelo delito de ameaça contra Yuri, uma vez que demonstra, com segurança, que, na data dos fatos, NABIL ameaçou este ofendido de agredi-lo. Com efeito, em que pese não tenha Yuri se recordado de ameaça proferida pelo acusado exatamente com este teor, a ofendida Luciene, desde a fase inquisitorial (fls. 15), confirmou que o réu fez tal promessa de mal injusto e grave, que também foi narrada por Yuri na fase inquisitiva (fls. 16). No mesmo sentido, a policial militar Jéssica declarou que o ofendido lhe narrou ter sofrido ameaça de tal teor na data dos fatos.

Nesse sentido, anote-se que, diante do contexto de violência no qual Yuri também se encontrava inserido, em que episódios como o ora apurado, segundo sua narrativa, eram frequentes, revela-se compreensível que o ofendido não se recorde do exato teor da ameaça proferida em data específica, o que, não obstante, é incapaz de infirmar a pretensão punitiva acusatória neste tocante, tendo-se em vista, em especial, os relatos de Luciene e Jéssica. Não se olvide, ainda, que Yuri afirmou ter ficado com trauma e “bloqueio” depois dos fatos ocorridos, tendo inclusive que fazer terapia e já tendo se consultado com psiquiatra, além de ter tido síndrome do pânico por determinado período. Por fim, repise-se que o réu se limitou a negar a imputação que lhe foi feita, deixando de apresentar qualquer motivo para que houvesse sido acusado injustamente.

Assim, a condenação de NABIL por este delito também se revela medida de rigor.

d) Do crime de resistência

Por fim, a prova colhida é igualmente suficiente à condenação de NABIL pela prática do crime de resistência, uma vez que demonstra, com segurança, que o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência empregada contra funcionário competente para executá-lo, visto que lesionou o policial militar Adeilton na tentativa de resistir à prisão em flagrante na data dos fatos.

Com efeito, Luciene, Yuri, Adeilton e Jéssica teceram narrativa uníssona ao afirmarem que o acusado resistiu à abordagem e detenção por parte dos policiais militares, tendo desferido um golpe contra a perna do policial militar Adeilton, em consonância com o quanto narrado em solo policial (fls. 15, 16, 19 e 20). A prova oral colhida é corroborada pelo Laudo Pericial de fls. 148/149, que concluiu que o ofendido sofreu lesão corporal de natureza leve. Anote-se, por outro lado, que razão assiste ao Ministério Público no tocante ao afastamento da incidência do

parágrafo 2º do artigo 329 do Código Penal, visto que o policial militar Adeilton manifestou desinteresse em representar em face do réu pela lesão corporal leve sofrida (fls. 230).

Noutro vértice, incabível a alegação defensiva no sentido da não caracterização do crime em questão em razão da ilegalidade do ato praticado pelo ofendido, dado que a dinâmica apresentada pela prova oral torna evidente que o acusado se encontrava em estado flagrancial, uma vez que perseguido, logo após a prática dos crimes, pelos policiais, em situação que fazia presumir que era o autor das infrações noticiadas por Luciene e Yuri, razão pela qual não há que se imputar a mácula da ilegalidade à abordagem, detenção e prisão em flagrante efetuadas.

Por fim, anote-se que a ausência de interesse na representação em face do réu por parte do policial militar Adeilton é inapta a influir na caracterização do crime de resistência, tanto que narrado, em detalhes, pelos policiais militares que o acusado resistiu à abordagem com o emprego de violência, observado ainda que a prova pericial confirma tal narrativa. Não suficiente, NABIL se limitou a negar as imputações e alegar que teria sido agredido pelos policiais, o que, além de não ter sido comprovado, sequer excluiria sua responsabilização penal, tendo em vista que não compensáveis as culpas no Direito Penal e que não alegada conduta de índole defensiva.

Portanto, a condenação é medida de rigor.

Assim, o que se tem desenhado nos autos é a prática de um crime de invasão de domicílio em sua modalidade qualificada, dois crimes de ameaça e um crime de resistência, observado que aqueles que vitimaram Luciene foram praticados no contexto doméstico-familiar contra a mulher e em razão de sua condição de mulher e ex-companheira do acusado, com quem chegou a residir, pelo que explícita, portanto, a motivação de gênero, observado ainda que o réu apresentava comportamento extremamente ciumento e violento para com a ofendida, em subsunção dos fatos ao quanto disposto no artigo 5º, caput e incisos I e III, da Lei Maria da Penha. Tal disposição normativa foi elaborada em consonância com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, ratificada pelo Brasil em 1984, visto que, por tal documento internacional, a violência contra a mulher é considerada como forma de discriminação, nos termos do artigo 1º combinado com a Resolução do Comitê CEDAW n. 19.

Do mesmo modo, o conteúdo da Convenção de Belém do Pará de 1994, dentro do sistema regional interamericano de proteção de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde 1995, não deixa dúvidas quanto à importância do tema ao expressamente prever em seu artigo 2º, as formas de violência contra a mulher. Ressalte-se, ademais, que tais tratados supramencionados possuem indiscutível natureza constitucional, diante do disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal, considerado o conteúdo de direitos humanos de seus dispositivos. Tal conclusão, aliás, advém da interpretação sistemática e teleológica da Carta Magna, especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do fenômeno constitucional.

Neste contexto, imperioso mencionar que especificamente esta última Convenção de incidência regional determina que todos os Estados Partes devem adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher, conforme expressão prevista em seu artigo 7º.

Ressalte-se também que a Lei Maria da Penha, no plano do ordenamento interno, dispõe sobre a mesma temática e aponta na mesma direção, reconhecendo a violência de gênero como grave violação de direitos humanos (artigo 6º) e ainda prevendo as agressões psicológicas e patrimoniais como formas de tal espécie de violência, em seu artigo 7º, incisos II e IV, que as definem, respectivamente, como “qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” e “qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”.

Tecidas tais considerações, há, no caso sub judice, elementos no sentido de ter havido um crime de violação de domicílio em sua modalidade qualificada, dois crimes de ameaça e um crime de resistência, sendo o primeiro e um dos crimes de ameaça praticados no contexto doméstico-familiar contra a mulher, pelo que parcialmente procedente a pretensão punitiva acusatória.

Passo, pois, à aplicação da pena.

a) Do crime de violação de domicílio

À luz do artigo 59 do Código Penal, necessário sejam considerados alguns pontos:

1) Destaque-se a personalidade agressiva e possessiva do acusado, em especial dentro do contexto doméstico-familiar, dadas as narrativas de episódios reiterados de violência física, psicológica, patrimonial e moral neste ambiente, conforme narrativa apresentada pela ofendida e por Yuri. Consigne-se que Luciene noticiou que o réu nutre ciúme pelo próprio filho dela, além de relatar que ele sempre chegava em casa embriagado e sob o efeito de entorpecentes, sem se olvidar que achava que ela estaria obrigada a ajudá-lo, adjetivando-o expressamente de machista. Ademais, o réu responde a outra ação penal perante este Juízo (nº 1501898-98.2020.8.26.0704) em razão da suposta prática de ameaça e é investigado no Inquérito Policial nº 0011032-47.2017.8.26.0635 pela eventual prática de lesão corporal, ambos contra Luciene. Assim, possível a este Juízo identificar a personalidade desvirtuada de NABIL e o intenso ciclo de violência experimentado pela vítima.

2) Anote-se a conduta antissocial do acusado, tendo em vista a narrativa de que ele também agride outras pessoas – inclusive crianças – na rua, além de fazer barulho em frente à casa da vítima, promovendo gritarias, a sugerir que censurável e inadequado o seu comportamento em meio à convivência social.

3) Ressalte-se o motivo do crime, consistente na crença do réu de que podia ingressar na residência da ofendida mesmo contra a vontade desta por não se conformar com o fim do relacionamento com Luciene, tendo-se em vista, em especial, a narrativa desta no sentido de que NABIL não entendia que não mais estavam juntos, além de forçar a porta do quarto da ofendida e dizer que, se não ficassem juntos, ele a mataria.

4) De se mencionarem as circunstâncias do delito, visto que o réu ingressou na residência da ofendida pulando a janela e aproveitando-se do fato de que ela já havia sido quebrada por ele mesmo em momento anterior.

5) Por fim, consignem-se as consequências do crime, extremamente graves, uma vez que Luciene e Yuri tiveram de ser submetidos a tratamento psiquiátrico, inclusive, no caso daquela, com o uso de medicamentos, em razão das consequências emocionais deixadas pelas condutas do acusado, ressaltando-se que a ofendida relatou que ainda hoje não se sente calma e faz uso de calmantes para dormir. Não se perca de vista que não apenas o acusado invadiu o domicílio da ofendida, como também, depois de fazê-lo, forçou a porta para tentar entrar no quarto dela, onde Luciene havia se trancado por medo do réu. Por derradeiro, anote-se que os fatos ora apurados contribuíram para que a ofendida mudasse de país para ver-se livre das violências praticadas por NABIL.

Destarte, tendo-se em vista a acentuada reprovabilidade da conduta, na primeira fase de aplicação da pena, majora-se a pena-base para fixá-la em 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, já que o crime foi praticado prevalecendo-se o acusado das relações domésticas, observado, inclusive, que dispunha de facilidade de alcance à residência da vítima, dado que morava no quarto dos fundos do mesmo imóvel por permissão da ofendida, e com violência – psicológica e patrimonial –

contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, sendo a vítima ex-companheira do réu, pelo que se majora a pena em 1/6, obtendo-se 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a qual se torna definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Anote-se que, a despeito de não ter o órgão ministerial incluído a agravante aludida na tipificação legal que conferiu ao crime de violação de domicílio na denúncia, tal fato não obsta o seu reconhecimento, visto que a prevalência da relação doméstica e familiar, na forma da Lei nº 11.340/2006, foi expressamente mencionada na exordial acusatória, logo em seu primeiro parágrafo. Destarte, considerando-se que o réu se defende dos fatos constantes da denúncia e não da capitulação legal a eles atribuída pelo órgão ministerial, possível a incidência da circunstância agravante.

À luz do disposto no artigo 33 do Código Penal, em especial diante do quantum de reprimenda imposta e da primariedade do acusado, proporcional e adequada a imposição do REGIME ABERTO para o início de cumprimento da pena.

Diante das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do acusado, não há que se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal, notadamente em vista do comando contido em seu inciso III, por ser evidente a insuficiência da substituição para a adequada reprovação e prevenção do crime.

Deixa-se, ainda, de suspender a execução da pena, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e